

Curso Direito	Turno/Turma: Matutino – 1º Período	P1 [X] P2 [] 2ª CH [] PF []	
Acadêmico (a):	Assinatura	Matrícula	
Componente Curricular (Disciplina): Direito Civil I	Professor(a): Paulo Izidio da Silva Rezende	Data ____/____/2026	Nota

Observações:

- | | |
|---|--|
| 1 – Leia toda a questão antes de responder; | 3 – Rasura e uso de corretivo anulam a questão; |
| 2 – Use caneta esferográfica azul ou preta; | 4 – Resposta a lápis perde o direito de revisão. |

Instruções da avaliação — N1

1. A prova contém **8 (oito) questões objetivas**, com quatro alternativas cada, e **2 (duas) questões discursivas**.
2. Conteúdo: **arts. 1º a 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)** e **arts. 1º a 39 do Código Civil**.
3. **É permitida a consulta à legislação seca** (texto de lei sem anotações, comentários, doutrina ou jurisprudência). Não é permitido emprestar material durante a prova.
4. Nas questões objetivas, há apenas **uma** alternativa correta. Marque a resposta no **cartão-resposta** ao final da prova. Questão com mais de uma marcação, rasura ou sem marcação será anulada.
5. Nas questões discursivas, responda com **fundamentação jurídica**, indicando os dispositivos legais aplicáveis. A mera citação do artigo sem explicação não pontua integralmente.
6. Valor da prova: **10,0 pontos**. Questões objetivas: 0,75 ponto cada (6,00). Questões discursivas: 2,00 pontos cada (4,00).

PARTE I — QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Uma lei federal foi publicada no Diário Oficial da União em 10/03/2026, sem indicar a data de início de sua vigência. Em 25/03/2026, antes de a lei entrar em vigor, foi feita nova publicação do texto integral para corrigir um erro material. Com base no art. 1º da LINDB, a partir de qual publicação se conta o prazo de 45 dias para a entrada em vigor dessa lei?

- (A) Da primeira publicação (10/03/2026), porque a correção de erro material não interfere na vigência.
- (B) Da primeira publicação (10/03/2026), mas o prazo fica suspenso enquanto durar a correção.
- (C) Da nova publicação (25/03/2026), porque a nova publicação do texto destinada à correção, feita antes da vigência, faz o prazo começar a correr novamente.
- (D) De nenhuma delas, pois a lei corrigida só entra em vigor com nova aprovação pelo Congresso Nacional.

Questão 2. Em 2026, foi publicada a Lei X, que trata inteiramente da matéria antes disciplinada pela Lei Y, de 2010, mas sem mencionar expressamente a revogação da Lei Y. Em 2027, a Lei X foi revogada pela Lei Z, que também nada disse sobre a Lei Y. Com base no art. 2º da LINDB, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei Y não foi revogada pela Lei X, pois a LINDB só admite a revogação expressa.
- (B) A Lei Y foi revogada tacitamente pela Lei X, que regulou inteiramente a matéria, e não voltou a vigorar com a revogação da Lei X, pois a repristinação depende de disposição expressa.
- (C) A Lei Y foi revogada pela Lei X e voltou automaticamente a vigorar quando a Lei X foi revogada pela Lei Z.
- (D) A Lei Y continua em vigor, pois a lei nova que estabelece disposições a par das já existentes nunca revoga a lei anterior.

Questão 3. Em 2024, Carla ajuizou ação contra uma empresa e obteve sentença favorável, da qual não cabe mais recurso. Em 2026, entrou em vigor uma lei que, se aplicada ao caso de Carla, levaria a resultado contrário ao da sentença. Com base no art. 6º da LINDB, assinale a alternativa correta.

- (A) A lei nova deve ser aplicada ao caso de Carla, pois a lei em vigor tem efeito imediato e geral, sem exceções.
- (B) A lei nova só se aplicaria se Carla concordasse com a sua aplicação ao seu processo.
- (C) A sentença de Carla pode ser modificada, pois a coisa julgada só é protegida pela Constituição, e não pela LINDB.
- (D) A lei nova não atinge a situação de Carla, pois o seu efeito imediato e geral respeita a coisa julgada, assim definida a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Questão 4. Considere quatro pessoas: Bruno, de 15 anos; Diego, de 19 anos, que está em coma após um acidente e não consegue exprimir sua vontade; Fábio, de 45 anos, pródigo, interditado por sentença; e Helena, de 30 anos, pessoa com deficiência intelectual que compreende e manifesta sua vontade. Com base nos arts. 3º e 4º do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Bruno é absolutamente incapaz; Diego e Fábio são relativamente incapazes; Helena é plenamente capaz, pois a deficiência, por si só, não gera incapacidade.
- (B) Bruno e Diego são absolutamente incapazes; Fábio e Helena são relativamente incapazes.
- (C) Bruno, Diego, Fábio e Helena são relativamente incapazes, pois o Código Civil não mais prevê a incapacidade absoluta.
- (D) Bruno é absolutamente incapaz; Diego, Fábio e Helena são relativamente incapazes.

Questão 5. Marina, de 16 anos completos, foi contratada com carteira assinada por uma loja de Gurupi e, com o salário que recebe, sustenta-se sem depender dos pais. Seus pais não fizeram qualquer ato de emancipação. Com base no art. 5º do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Marina continua relativamente incapaz, pois a emancipação depende sempre de ato dos pais por instrumento público ou de sentença judicial.
- (B) Marina só será emancipada se os pais registrarem a emancipação no Registro Civil, ainda que ela já tenha economia própria.
- (C) Marina só se tornará plenamente capaz pelo casamento ou pela colação de grau em curso superior.
- (D) Marina já é plenamente capaz, pois cessa a incapacidade, para o menor de 16 anos completos, com a existência de relação de emprego em razão da qual ele tenha economia própria.

Questão 6. Uma rede de farmácias de Gurupi passou a divulgar, em outdoors e nas redes sociais, a frase “Recomendado pelo Dr. Antônio Ribeiro”, usando o nome de um médico conhecido na cidade, sem ter pedido autorização a ele. O médico nunca recomendou a farmácia e não quer que seu nome seja associado a ela. Com base nos arts. 16 a 18 do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) A farmácia agiu lícitamente, pois o nome da pessoa é de domínio público e pode ser citado livremente desde que não haja ofensa.
- (B) A farmácia agiu ilicitamente, pois o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em propaganda comercial sem autorização, ainda que não haja intenção difamatória.
- (C) A farmácia só agiu ilicitamente porque o médico é pessoa conhecida; se fosse pessoa desconhecida, o uso seria livre.
- (D) A farmácia agiu lícitamente, pois o uso do nome em propaganda só é vedado quando expõe a pessoa ao desprezo público.

Questão 7. Um jornal publicou, em matéria de cunho comercial, fotografia de Sérgio, já falecido, sem autorização de ninguém. Sérgio era viúvo e deixou uma filha, Paula, e um irmão, Rui. Com base no art. 20 do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Ninguém pode pedir a proibição da publicação, pois os direitos da personalidade se extinguem com a morte do seu titular.
- (B) Somente Rui, como irmão, pode pedir a proibição, pois os colaterais têm preferência sobre os descendentes na defesa da imagem do morto.
- (C) Paula, como descendente, tem legitimidade para requerer a proibição da publicação e, se for o caso, indenização, pois a lei confere essa legitimidade ao cônjuge, aos ascendentes e aos descendentes do morto.
- (D) A publicação é sempre lícita quando a pessoa já faleceu, pois o art. 20 só protege a imagem de pessoa viva.

Questão 8. Dois moradores de Gurupi desapareceram no mesmo mês. Lucas estava a bordo de um barco que naufragou no Rio Tocantins; as buscas foram encerradas sem que seu corpo fosse encontrado. Mateus simplesmente deixou de ser visto, sem notícias e sem deixar procurador para administrar seus bens. Com base nos arts. 7º e 22 do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de Lucas, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, depois de esgotadas as buscas, com fixação da data provável do falecimento; no caso de Mateus, cabe a declaração de ausência com nomeação de curador para os bens.
- (B) Nos dois casos, a única providência possível é a declaração de ausência, pois a morte só pode ser presumida após a sucessão definitiva.
- (C) Nos dois casos, pode ser declarada imediatamente a morte presumida, pois a lei não distingue entre o desaparecimento em perigo de vida e o desaparecimento sem notícias.
- (D) No caso de Lucas, deve-se aguardar 2 (dois) anos do naufrágio; no caso de Mateus, a ausência só pode ser declarada após 10 (dez) anos sem notícias.

PARTE II — QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 9 — Vigência da lei (Valor: 2,00)

A Lei Federal nº 15.000/2026 foi publicada no Diário Oficial da União em 02/03/2026. Seu último artigo diz: “Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação”. A lei trata de locação de imóveis urbanos e estabelece disposições especiais sobre locação de imóveis para fins de temporada, a par das regras gerais já existentes na Lei do Inquilinato, sem dizer nada sobre revogação. Além disso, um de seus artigos fixa que determinada regra de desconto no aluguel “vigorará apenas até 31/12/2027”.

Considerando os arts. 1º e 2º da LINDB, responda aos itens a seguir, indicando os dispositivos legais aplicáveis.

A) A regra dos 45 dias do art. 1º da LINDB se aplica a essa lei? Explique quando a lei entra em vigor no Brasil. (Valor: 0,80)

B) A Lei nº 15.000/2026 revogou a Lei do Inquilinato? Justifique com base no art. 2º da LINDB. (Valor: 0,60)

C) Como se classifica a regra de desconto que “vigorará apenas até 31/12/2027”? O que acontece com ela após essa data? (Valor: 0,60)

Questão 10 — Ausência e morte presumida (Valor: 2,00)

Ricardo, morador de Gurupi/TO, desapareceu em janeiro de 2024 sem deixar notícias e sem deixar procurador. Ele é casado com Maria, com quem vivia normalmente até o desaparecimento, e tem dois filhos maiores de idade. A pedido de Maria, o juiz declarou a ausência, e os bens de Ricardo foram arrecadados em março de 2024.

Com base nos arts. 6º e 22 a 39 do Código Civil, responda aos itens a seguir, indicando os dispositivos legais aplicáveis.

A) Quem deve ser nomeado curador dos bens de Ricardo? Justifique. (Valor: 0,60)

B) A partir de quando pode ser requerida a abertura da sucessão provisória? Cite dois legitimados para fazer esse pedido. (Valor: 0,70)

C) Quando poderá ser requerida a sucessão definitiva? Qual efeito ela produz quanto à morte de Ricardo? (Valor: 0,70)

CARTÃO-RESPOSTA — QUESTÕES OBJETIVAS

Preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida. Somente o cartão-resposta será considerado na correção das questões objetivas.

Questão	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐

Acadêmico (a):	Matrícula:
Assinatura:	

Boa Prova!